

【제 목】: 청소 근로자 파견용역 대가 정산처리 부적정(주의)

【내 용】

- 부산지원은 2018년 6월까지 청결하고 쾌적한 업무환경 유지·관리를 위해 청소 근로자 파견 외주용역(이하 '청소 용역'이라 한다)을 발주·계약하여 사옥 환경관리업무를 수행하였으며, 매월 단위로 대금을 지급하였다.
- 용역사업 수행 당시 우리 원 「계약사무처리지침」 제44조(대가지급)에 따르면 사업주관부서의 장은 계약상대자로부터 청구서, 납세증명서 등의 서류를 징구하여 계약부서(지원의 경우 운영부)에 지급 요청하도록 정하였으며, 특히 계약서에 정산해야함이 명시되어 있는 경우 정산 내역서를 계약상대자로부터 징구하도록 규정하고 있다.

☞ 참고자료: 【2017년 계약사무처리지침】

제44조(대가지급) 계약상대자가 기성 또는 완료(준공)대가를 지급받고자 하는 경우에 사업주관부서의 장은 계약상대자로부터 다음 각 호의 서류를 징구하여 계약부서에 지급을 요청하여야 한다.

1. 청구서
2. 「국세징수법」 제5조에 따른 납세증명서 및 지방세 납세증명서(계약금액이 1,000만 원 이하인 계약은 제외)
3. 「국민건강보험법」 제81조의3 등에 따른 4대보험 완납증명서(계약금액이 1,000만 원 이하인 계약은 제외)
4. 정산내역서(확률연구용역 또는 해당 계약서에 정산해야 함이 명시되어있는 경우에 한함)
5. 하자보증증권(필요시) 및 통장사본

- 또한, 2017년부터 2018년까지 청소 용역의 계약서에 따르면 부산지원은 용역 대가 지급 시 계약서 상의 산출내역서를 기준으로 4대 사회보험료 및 임금채권보장보험료 등의 항목을 「정부입찰·계약 집행기준」 제91조 내지 제94조에서 정한 절차를 준용하여 사후 정산하여야 하고,
 - 이를 위해 계약상대자는 발주자가 정산내용을 확인할 수 있도록

4대사회보험료 납부내역서, 급여내역서 등 필요한 증빙 서류를 제출하여야 하며,

- 상호간의 합의를 통해 정해진 시기에 따라 사후정산을 실시하고 계약이 종료되는 시점에서 최종정산을 실시하도록 정하고 있다.

☞ **참고자료: 【청소 용역 계약서】**

◀2017, 2018년도 청소 용역 계약서▶

제8조(보험료 등 용역비 사후정산) ① “갑”은 “을”의 용역 대가지급 시 기 제출된 “견적서”에 의거, 인건비(기본급, 상여금, 각종 수당, 퇴직충당금 등) 및 기획재정부 계약예규 「정부 입찰·계약 집행기준」 제91조 내지 제94조에서 정한 바에 따라 국민건강보험료·노인장기요양보험료·국민연금보험료와 고용보험료, 산재보험료(이하 “4대사회보험료”라 한다.) 및 임금채권보장보험료 등을 매월 용역대가 청구액과 인건비 등 실지급액, 보험료 등 납부금액의 차액을 사후정산하고, 인건비 등 실제 지급 또는 보험료 등 사업주 지원 부담금 납부금액이 해당비목의 금원을 초과한 증액 정산은 불가하다.

② 제1항의 사후정산 시 산출내역서 상의 직접노무비(인건비 등) 및 4대사회보험료 등에 연동되어 계상된 일반관리비, 기업이윤, 부가가치세는 각 항목별 계상비율을 적용하여 정산한다.

③ 제1항 및 제2항에 따른 사후정산 시 “견적서”의 금원을 기준으로 하며 이를 위해 “을”은 “갑”이 동 내용을 확인할 수 있도록 국민연금, 건강보험, 노인장기요양보험, 고용보험, 산재보험 등의 납부내역서, 급여내역서 등 관련 증빙서류를 “갑”에게 제출하여야 한다.

④ 사후정산 시기는 매월, 분기 또는 반기별로 “갑”과 “을”이 합의하여 실시하며, 1차 정산결과에 따른 정산금액을 기준으로 “을”은 용역대가 청구 시 감액청구할 수 있으며, 당해연도 12월분 대가 청구 시 또는 이후 최종정산을 실시한다.

☞ **참고자료: 【정부입찰·계약 집행기준】 (기획재정부 계약예규)**

제94조(대가지급시 정산절차 등) ① 계약담당공무원은 계약상대자의 기성부분에 대한 대가지급 청구시 국민건강보험료 등의 청구와 관련하여 다음 각 호의 서류를 첨부하게 하여야 한다.

1. 국민건강보험료 등의 납입확인서(하수급인의 보험료 납입확인서를 포함한다)
2. 전회분 기성대가에 포함하여 지급된 국민건강보험료 등의 지급액 중 해당부분을 하수급인에게 지급하였음을 증빙하는 서류

② 계약담당공무원은 계약대가의 지급청구를 받은 때에는 하도급계약을 포함하여 해당 계약 전체에 대한 보험료 납부여부를 최종 확인하여야 하며, 이를 확인 후 제93조제2호에 따라 입찰공고 등에 고지된 국민건강보험료 등의 범위 내에서 최종 정산하여야 한다. 다만, 최종보험료 납입확인서가 준공대가 신청 이후에 발급이 가능한 경우에는 해당 보험료를 준공대와 별도로 정산해야 한다.

③ 계약담당공무원은 제1항 내지 제2항 절차에 따라 사업자 부담분의 국민건강보험료 등에 대한 납입확인서의 금액을 정산하되, 다음 각호와 같이 정산한다.

1. 일용근로자는 해당 사업장단위로 기재된 납입확인서의 납입금액으로 정산한다.
2. 생산직 상용근로자(직접노무비 대상에 한함)는 소속회사에서 납부한 납입확인서에

의하여 정산하되 현장인 명부 등을 확인하여 해당 사업장 계약이행기간 대비 해당 사업장에 실제로 투입된 일자를 계산(현장명부 등 발주기관이나 감리가 확인한 서류에 의함)하여 보험료를 일할 정산한다. 다만, 해당 사업장단위로 보험료를 별도 분리하여 납부한 경우에는 제1호를 준용한다.

3. 퇴직급여충당금은 계약체결 후 발주기관이 승인한 산출내역서 금액과 계약상대자가 실제 지급한 금액을 비교하여 정산한다.

- 따라서, 청소근로자 파견 용역 종료 후 대금 청구·지급 시 부산지원에서는 복리후생비 등에 대한 정산내역 관련 서류를 징구하여 4대보험 등 가입여부 및 청구 대금의 적정성 등을 확인하여야 하고, 용역수행업체는 관련 서류를 성실히 제출하여야 한다.
- 그런데, 2017년에서 2018년까지 부산지원의 청소 용역 대금지급 및 사후정산 현황을 점검한 결과,
 - 용역수행업체가 매월 4대보험 등에 대한 가입·정산 내역 관련 서류를 제출하지 않고 대금을 청구하였음에도 부산지원에서는 이에 대한 별도의 확인 없이 대금을 지급하였으며,
 - 또한 월별, 분기별, 반기별 정산을 실시하지 않을 경우, 계약 종료 전에 관련 증빙자료를 모두 제출받아 최종 정산을 실시하였어야 함에도 2017년 연말과 2018년 계약종료 시에 최종 정산을 실시하지 않았음을 확인하였다.

【조치할 사항】

- 부산지원장은 용역수행 시 정산처리 부적정 등의 동일 사례가 재발되지 않도록 「계약사무처리지침」 및 용역 계약서의 절차를 준수하여 추진하시고, 관련자에게는 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다.(주의)